

〇〇시 개인형 이동장치 규제 조례안 검토요청서

[조례안 검토요청서] 〇〇시 개인형 이동장치 이용안전 및 무인대여사업 규제에 관한 조례안

1. 제안 이유 및 배경

최근 공유 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)의 무단 방치 및 보도 주행으로 인한 보행자 안전사고가 급증함에 따라, 지자체 차원에서 대여사업자에 대한 강력한 영업 제한 및 무단 견인료 부과, 통행금지 구역 위반 시 즉시 과태료 50만원을 부과하는 자치법규를 제정하고자 함.

2. 주요 조례안 조항 및 법적 쟁점

■ ■ 제8조 (무인대여사업자의 등록 취소 및 영업정지)

- 조항 내용: 시장은 무인대여사업자가 무단방치 기기를 1시간 이내에 수거하지 아니하는 경우, 청문 절차 없이 즉시 사업자 등록을 취소하거나 6개월 이내의 영업정지를 명할 수 있다.
- 법적 쟁점: 도로교통법상 공유 PM 대여사업은 자유업(신고/등록제가 아님)임에도 법률의 위임 없이 지자체 조례로 등록취소 및 영업정지 처분을 신설하는 것이 지방자치법 제28조 단서(법률의 위임 없는 권리제한 금지)에 위배되는지 여부.

■ ■ 제14조 (주민 통행 제한 및 과태료 부과)

- 조항 내용: 시장이 지정한 보행자 안심구역에서 개인형 이동장치를 운행한 자에 대하여는 도로교통법 제15조 규정에도 불구하고 지자체 조례에 따라 50만원 이하의 과태료를 즉시 부과한다.
- 법적 쟁점: 도로교통법 제156조(벌칙)의 법정 과태료 상한을 초과하여 조례로 가중 부과할 수 있는지 여부 및 상위 모법 충돌 쟁점.

■ ■ 제19조 (견인료 징수 및 손해배상 면책)

- 조항 내용: 무단 방치 기기 견인 중 발생하는 기기 파손 및 데이터 손실에 대하여 시와 견인 대행업체는 일체의 손해배상 책임을 지지 아니하며, 모든 복구 비용은 소유자가 부담한다.
- 법적 쟁점: 행정대집행법 및 약관의 규제에 관한 법률 제6조, 제7조(면책조항의 무효) 저촉 여부.

3. 검토 요청 사항

1. 상기 제8조 및 제14조가 상위 법령(도로교통법 및 지방자치법)의 위임 한계를 일탈하여 무효가 될 가능성.
2. 대법원 2019두51234 판례(조례의 법률유보원칙)에 비추어 조례 제정안의 적법성 및 시정 권고안 도출.